

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1086/2542

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด (มหาชน)

นาง รุ่งนภา ปัญโญนนท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องมีผู้เข้าแข่งขันในการประมูลราคาเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งจำเลยที่ 1 เจ้าของทรัพย์ทราบโดยชอบแล้วแม้จะมีผู้เข้าประมูลผู้ราคาเพียงรายเดียว เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ดำเนินการขายทอดตลาดไปได้ และในการ ขายทอดตลาดครั้งนี้มีผู้แทนโจทก์เข้าประมูลผู้ราคาแล้ว การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปจึงชอบ ทั้งไม่จำเป็นต้องเรียกขานชื่อจำเลยที่ 1 ก่อนการขายทอดตลาด เพราะเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน บังคับคดีทราบด้วยตนเอง การอนุมัติให้ขายทอดตลาดโดยวิธีเคาะไม้เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้ประมูลให้ราคาที่สมควรแล้ว ก็มีอำนาจที่จะอนุมัติให้ขายทอดตลาดในครั้งแรก เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่ามีผู้ประมูลราคาต่ำไป จึงไม่อนุมัติให้ขายและขอให้ผู้แทนโจทก์ประมูลราคาเพิ่มขึ้น เมื่อผู้แทนโจทก์ประมูลราคาเพิ่มขึ้นแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรแล้ว ก็มีอำนาจ อนุมัติให้ขายโดยวิธีเคาะไม้ได้หาจำต้องฟังคำคัดค้านของ จำเลยที่ 1 ตลอดไปไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าการขายทอดตลาดของเจ้า

พนักงานบังคับคดีกระทำโดยไม่สุจริตขายในราคาต่ำ เกินสมควรแล้วก็ไม่เป็นเหตุ
ให้การขายทอดตลาดเสียไปและไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างในครั้งนี้ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์ 2,878,097.46 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย แต่จำเลย
ทั้งสองผิดสัญญายอม โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดี
ไปยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 197613 แขวงหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้) เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาด ต่อมาเจ้า
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไปในราคา 2,200,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
พิพาทโดยผิดระเบียบและไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดดังกล่าวและดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในชั้นใต้สวนที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันรับฟังได้ว่าการขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งพิพาทนี้เป็นการขายทอดตลาดในครั้งที่สอง โดยการขายทอดตลาดในครั้งแรกนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการขายเนื่องจากมีผู้ให้ราคาต่ำและในการขายทอดตลาดครั้งพิพาทนี้ผู้แทนโจทก์ประมูลซื้อได้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 2,200,000 บาท มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่ามีเหตุที่จะเพิกถอนการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวหรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาประการแรกว่า การขายทอดตลาดดังกล่าวไม่มีผู้เข้าประมูลแข่งขันคงมีแต่ผู้แทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียวที่เข้าประมูลเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งไม่เรียกขานชื่อจำเลยที่ 1 ก่อนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องมีผู้เข้าแข่งขันในการประมูลราคา เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งจำเลยที่ 1 ทราบโดยชอบแล้ว แม้จะมีผู้เข้าประมูลสุ้ราคาเพียงรายเดียวเจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปได้ หากจำต้องรอผู้เข้าประมูลราคารายอื่นเข้ามาแข่งขันก่อนไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการขายทอดตลาดในครั้งนี้มีผู้แทนโจทก์เข้าประมูลสุ้ราคาแล้ว การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปจึงชอบแล้ว อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเรียกขานชื่อจำเลยที่ 1 ก่อนการขายทอดตลาดเพราะเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบด้วยตนเอง จำเลยที่ 1 ฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุมัติให้ขายโดยไม่ฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 ก่อนถ้าฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 จะขายได้ราคาสูงกว่านี้การขายทอดตลาดจึงไม่ชอบ เห็นว่าการอนุมัติให้ขายทอดตลาดโดยวิธีเคาะไม้เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้ประมูลให้ราคาที่สมควรแล้วก็มีอำนาจที่จะอนุมัติให้ขายโดยวิธีเคาะไม้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 สำหรับคดีนี้การขายทอดตลาดในครั้งแรก เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่ามีผู้ประมูลราคาต่ำไปจึงไม่อนุมัติ

ให้ขายมาครั้งหนึ่งแล้ว การขายในครั้งพิพาทเป็นการขายครั้งที่สอง เมื่อจำเลยที่ 1
คัดค้านในครั้งแรกเจ้าพนักงานบังคับคดีก็รับฟัง ทั้งยังได้โทรศัพท์ปรึกษาผู้บังคับ
บัญชา และขอให้ผู้แทนโจทก์ประมาณราคาเพิ่มขึ้นเมื่อผู้แทนโจทก์ประมาณราคาเพิ่ม
ขึ้นแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรแล้วก็มีอำนาจอนุมัติให้ขาย
โดยวิธีเคาะไม้ได้ หากจำต้องฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 ตลอดไปไม่เมื่อไม่ปรากฏ
ว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำโดยไม่สุจริตขายในราคาต่ำ
เกินสมควรแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้การขายทอดตลาดเสียไป และไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน
การขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เขียวไท สุนทรนนท-ชวลิต โสภณวัต-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ